

ПАО «Самолёт»
ИНН 5040152532
143405, Московская обл., г. Красногорск, б-р
Строителей, д. 4

От: Иванова Мария Ивановна
143001, Московская обл., г. Красногорск, ул.
Примерная, д. 22, кв. 14
тел. +7 (999) 777-77-77, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2024/000088, согласно которому застройщик обязался построить и передать мне квартиру по адресу: Московская обл., ЖК «Ильинские луга», корп. 3, кв. 88.

Акт приёма-передачи квартиры подписан 15.02.2026.

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора и обязательным требованиям.

Согласно статье 7 ч. 2 ФЗ-214 в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, участник долевого строительства вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Гарантийный срок на объект составляет пять лет (статья 7 ч. 5 ФЗ-214).

На основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» я имею право требовать устранения недостатков безвозмездно.

В результате проведённого осмотра выявлены следующие строительные недостатки:

- 1) промерзание угла в спальне — конденсат на стене;
- 2) уклон стяжки пола на кухне 12 мм на 3 м;
- 3) оконный блок в гостиной установлен с зазором — сквозняк;
- 4) отслоение штукатурки в коридоре (~2 кв. м).

По предварительной оценке, стоимость устранения указанных недостатков составляет 187 000 рублей.

Застройщик отказался устранять указанные дефекты, несмотря на подписанный акт осмотра от 15.02.2026.

Требую устранить вышеуказанные недостатки в течение 45 календарных дней с момента получения настоящей претензии.

При неисполнении данного требования оставляю за собой право обратиться в суд с требованиями:

- безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их устранение;
- уплаты неустойки в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки;
- компенсации морального вреда;
- выплаты штрафа в размере 50% от присуждённой судом суммы.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____